LIC. PATRICIO EUGENIO GALVÁN SALINAS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CORREDOR PÚBLICO No. 1 PLAZA DE NUEVO LEÓN

---------- **PÓLIZA NÚMERO 5,271 (CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO)** ----------

--- En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a los 5 (cinco) días del mes de Julio de 2021 (dos mil veintiuno), Yo, Licenciado **PATRICIO EUGENIO GALVÁN SALINAS**, Corredor Público Número 1 (uno) en ejercicio en la Plaza del Estado de Nuevo León, con las facultades que me confieren los Artículos 6º (sexto) fracción VI (sexta) de la Ley Federal de Correduría Pública, Artículos 6º (sexto), 53 (cincuenta y tres) fracción V (quinta) y 54 (cincuenta y cuatro) de su Reglamento, con relación a los Artículos 4º (cuarto), 5º (quinto) y 10 (diez) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y al Artículo 82 (ochenta y dos) del Código de Comercio, HAGO CONSTAR que ante mí comparece el señor **EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA**, en su calidad de Delegado Especial de la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **TEFONDEO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, quien ocurre ante el suscrito Corredor Público a fin de FORMALIZAR y en este acto FORMALIZA los acuerdos tomados en el Acta de **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **TEFONDEO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, CELEBRADA A LAS 10:00 (DIEZ) HORAS DEL DÍA 30 (TREINTA) DE JUNIO DE 2021 (DOS MIL VEINTIUNO)**, conforme a los siguientes Antecedentes y Cláusulas: ----------

---

---------- **A N T E C E D E N T E S** ----------

--- **ÚNICO.** Manifiesta el señor **EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA**, en su calidad de Delegado Especial de la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **TEFONDEO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, que dicha Asamblea se reunió a las 10:00 (diez) horas del día 30 (treinta) de Junio de 2021 (dos mil veintiuno), para cuyo efecto me exhibe el Acta que se levantó, y misma que Yo el suscrito Corredor Público, doy fe tener a la vista y de la cual agrego copia cotejada al expediente que bajo el mismo número de esta Póliza formo en el archivo de la Correduría a mi cargo, Acta cuya redacción transcribo a continuación:----------

---

---------- **TEFONDEO, S.A.P.I. DE C.V.** ----------

---------- **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** ----------

---

----------30 de Junio de 2021

--- En la ciudad de Apodaca, Nuevo León, domicilio social de **TEFONDEO, S.A.P.I. DE C.V.** (la "Sociedad"), siendo las 10:00 (diez) horas del día 30 de Junio de 2021, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se reunieron en las oficinas de la Sociedad las personas que constan en la Lista de Asistencia que por separado se levantó y cuyo original se agrega al expediente de esta Acta, para que se tenga como parte integrante del mismo.----------

--- De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Noveno inciso k) de los estatutos sociales, asumió el cargo de Presidente de la Asamblea el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, el señor EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA, y asumió el cargo de Secretario de la Asamblea el señor EDUARDO JESÚS VILLARREAL RODRÍGUEZ, y una vez hecho lo anterior, y de acuerdo con lo que establecen los Estatutos de la Sociedad, el Presidente designó como Escrutadores al señor ANDRÉS GARZA RUIZ y al señor EMILIO CASTRO CANTÚ, quienes aceptaron el cargo que se les asigna y en desempeño del mismo procedieron a levantar la correspondiente Lista de Asistencia, y acto seguido dieron lectura a la siguiente constancia: ----------

---

--- *"Los suscritos designados Escrutadores, hacemos constar haber verificado y comprobado que se encuentra representado en esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TEFONDEO, S.A.P.I. DE C.V. (la "Sociedad") el 100% (cien por ciento) de su capital social, integrado por acciones Serie "A", Serie "B" y Serie "L" en que se encuentra dividido, el cual se distribuye de la siguiente forma;* ----------

---

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "A"	ACCIONES SERIE "B"	ACCIONES SERIE "L"	IMPORTE	FIRMA
EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA R.F.C.: VISE990630AD2	60	----	255	$157,500.00	*(Firma)*
EDUARDO JESÚS VILLARREAL RODRÍGUEZ R.F.C.: VIRE750110A40	10	----	----	$5,000.00	*(Firma)*
CARLA GUADALUPE SEPÚLVEDA PERALES R.F.C.: SEPC741212PWA	10	----	----	$5,000.00	*(Firma)*
EMILIO CASTRO CANTÚ R.F.C.: CACE9908021R9	----	10	67	$38,500.00	*(Firma)*
ANDRÉS GARZA RUIZ R.F.C.: GARA990213MV8	----	10	57	$33,500.00	*(Firma)*
MARCELO ADRIÁN GARCÍA LOZANO R.F.C.: GALM8610038W4	----	----	400	$200,000.00	*(Firma)*
VÍCTOR ANDRÉS PUENTES VERA R.F.C.: PUVV991021IL9	----	----	250	$125,000.00	*(Firma)*
SUSANA VERA PÉREZ R.F.C.: VEPS680401RM7	----	----	250	$125,000.00	*(Firma)*
RICARDO JOSÉ RANGEL REYES R.F.C.: RARR6801036Z0 Representado por: CARLA GUADALUPE SEPÚLVEDA PERALES	----	----	100	$50,000.00	*(Firma)*

ROBERTO LUIS HERNÁNDEZ TOVAR R.F.C.: HETR990209HS0 Representado por: CARLA GUADALUPE SEPÚLVEDA PERALES	----	----	90	$45,000.00	*(Firma)*
ARGELIO VALENTÍN MÚÑOZ GUAJARDO R.F.C.: MUGA7312026E6	----	----	60	$30,000.00	*(Firma)*
MARCO ANTONIO BARRERA SALAS R.F.C.: BASM980820112 Representado por: CARLA GUADALUPE SEPÚLVEDA PERALES	----	----	50	$25,000.00	*(Firma)*
CARLOS ANDRADE CANTÚ R.F.C.: AACC720722M24	----	----	50	$25,000.00	*(Firma)*
SEBASTIÁN VALLARTA PEÑA R.F.C.: VAPS990219P52	----	----	50	$25,000.00	*(Firma)*
EUGENIO DÍAZ BERNARD ZUBIRIA R.F.C.: DIZE990315BK9	----	----	30	$15,000.00	*(Firma)*
VICENTE DORADOR LAZALDE R.F.C.: DOLV980310J33	----	----	20	$10,000.00	*(Firma)*
HÉCTOR ALONSO RAMOS RIVERA R.F.C.: RARH980701MX0	----	----	20	$10,000.00	*(Firma)*
ROBERTO MARTÍN CASTRO LINCE R.F.C.: CALR650706RP6	----	----	20	$10,000.00	*(Firma)*
JOSÉ ENRIQUE BARDAWIL RODRÍGUEZ R.F.C.: BARE9907076S2	----	----	10	$5,000.00	*(Firma)*
TOTAL:	**80**	**20**	**1,779**	**$939,500.00**	----------

--- *Además, se hace constar para todos los efectos legales a que haya lugar, que de conformidad con los registros de la Sociedad las claves del Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de los Accionistas son las que arriba se indican, es decir: VISE990630AD2, VIRE750110A40,SEPC741212PWA, CACE9908021R9, GARA990213MV8, GALM8610038W4, PUVV991021IL9, VEPS680401RM7, RARR6801036Z0, HETR990209HS0, MUGA7312026E6, BASM980820112, AACC720722M24, VAPS990219P52, DIZE990315BK9, DOLV980310J33, RARH980701MX0, CALR650706RP6 y BARE9907076S2, respectivamente. En Apodaca, Nuevo León, a 30 de Junio de 2021. - ANDRÉS GARZA RUIZ.- ESCRUTADOR.- FIRMADO. EMILIO CASTRO CANTÚ.- ESCRUTADOR.- FIRMADO."*

--- En virtud que se encuentra representado el 100% (cien por ciento) del capital social, el Presidente declaró legalmente instalada esta Asamblea y con plena facultad para resolver sobre los asuntos que la motivan.

--- Manifestando el Presidente que los accionistas de la Serie "L" mencionados en la tabla anterior, ingresaron como accionistas de la Sociedad, mediante la suscripción de acciones de dicha Serie "L" en fecha 30 de Abril de 2020, representativas de una porción del aumento al capital en su parte variable que se realizó en fecha 4 de Noviembre de 2019 y según consta en los Libros Sociales que lleva la Sociedad. ----------

--- Acto seguido, el Presidente procedió a la lectura del Orden del Día, el cual fue como sigue: --

---------- **ORDEN DEL DÍA:** ----------

--- **I. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, de la reforma al Artículo OCTAVO de los Estatutos de la Sociedad.** ----------

--- **II. Designación de Delegados Especiales que formalicen los acuerdos tomados por la Asamblea.** ----------

--- Acto seguido, se pasó a la consideración y resolución de tales asuntos como sigue: ----------

--- **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** ----------

--- Con relación al Primer Punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a los presentes que, en virtud de las operaciones de la Sociedad y por así convenir a los intereses y actividades comerciales de la misma, es recomendable reformar el Artículo OCTAVO de los Estatutos de la Sociedad, para modificar el apartado referente a la Serie "L" representativa de acciones especiales, específicamente de *"Accionistas de Participación Limitada",* con la intención de ajustar algunos de los derechos correspondientes a los accionistas de dicha Serie "L, estableciendo que para el retiro de dichos accionistas tenedores de acciones de la Serie "L", respecto dicha Serie específicamente, NO será necesario que la notificación de retiro se realice a los demás accionistas mediante Asamblea General de Accionistas, bastando que dicha notificación de retiro se entregue por escrito dirigido al Consejo de Administración con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a dicho retiro. Por su parte, el Consejo de Administración tendrá la facultad para llevar a cabo todas las acciones necesarias o convenientes para el oportuno y adecuado reembolso por el retiro de dichos accionistas. ----------

--- En consecuencia de lo anterior, el apartado reformado del artículo OCTAVO de los Estatutos Sociales de la Sociedad, relativo a la Serie "L" a la letra diría lo siguiente: ----------

... **Serie "L" o de "Accionistas de Participación Limitada":** Serán acciones sin derecho a voto o representación en la Asamblea General de Accionistas y tendrán solamente los siguientes derechos: ----------

a) Tendrán derecho de retiro en todo momento, siempre y cuando notifiquen por escrito al Consejo de Administración respecto dicho retiro con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación. ----------

b) Tendrán derecho al pago de dividendos en proporción a su tenencia accionaria, limitado al equivalente al 80% de las utilidades que le correspondan a cada acción Ordinaria. El 20% restante de dichas utilidades será distribuido entre los socios fundadores en proporción a su tenencia accionaria. ----------

c) No tendrán derecho a votar en ningún asunto, pero sí la posibilidad de asistir a las Asambleas de Accionistas. ----------

d) En caso de reembolsos, se pagará al 100% (cien por ciento) del valor contable de sus acciones.----------

e) En caso de reembolso o retiro, sus acciones deberán comprarse únicamente por la Sociedad. El Consejo de Administración tendrá la facultad para llevar a cabo todas las acciones necesarias o convenientes para el oportuno y adecuado reembolso correspondiente por el retiro de accionistas de la Serie "L". ----------

f) Tendrán el derecho del tanto para adquirir acciones únicamente dentro de la misma serie, pero no respecto de las acciones ordinarias. ----------

---

--- En caso de extravío, los titulares de las acciones deberán avisar por escrito de dicha circunstancia al Secretario del Consejo de Administración, quien cancelará dichos títulos y en su lugar emitirá nuevos que los sustituyan. ----------

---

--- Los accionistas, con fundamento en lo establecido por el artículo 16 (dieciséis), fracción VI (sexta), inciso b), de la Ley del Mercado de Valores, acuerdan otorgarse mutuamente los derechos y obligaciones especiales siguientes, respecto de opciones de compra o venta de acciones representativas del Capital Social de la Sociedad, conforme a lo siguiente. ----------

---

--- Los accionistas, al momento de formar parte de la Sociedad mediante el pago y suscripción de acciones en cualquiera de las Series del Capital Social, se comprometen a cumplir de manera cabal con el objeto social, representar a la Sociedad en cualquier tipo de asuntos que le competan, de manera respetuosa, salvaguardar la integridad de los intereses y la visión de la Sociedad en todo momento, llevando a cabo actividades y tomar interés en asuntos benéficos a la empresa, y que de ninguna manera directa o indirecta, le puedan causar algún tipo de afectación publicitaria, de representación, financiera, económica o de cualquier tipo posible." ----------

---

--- Los Accionistas después de un intercambio de impresiones y de haber discutido ampliamente al respecto, adoptaron por unanimidad de votos las siguientes: ----------

---

---------- **R E S O L U C I Ó N:** ----------

--- **1. Se resuelve reformar, y en este acto se reforma, el Artículo OCTAVO en el apartado referente a la Serie "L" de los Estatutos de la Sociedad, por lo que a partir de este momento queda redactado en su totalidad de la siguiente manera:** ----------

---

--- "... **Serie "L" o de "Accionistas de Participación Limitada":** Serán acciones sin derecho a voto o representación en la Asamblea General de Accionistas y tendrán solamente los siguientes derechos: ----------

a) Tendrán derecho de retiro en todo momento, siempre y cuando notifiquen por escrito al Consejo de Administración respecto dicho retiro con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación.----------

b) Tendrán derecho al pago de dividendos en proporción a su tenencia accionaria, limitado al equivalente al 80% de las utilidades que le correspondan a cada acción Ordinaria. El 20% restante de dichas utilidades será distribuido entre los socios fundadores en proporción a su tenencia accionaria. ----------

c) No tendrán derecho a votar en ningún asunto, pero sí la posibilidad de asistir a las Asambleas de Accionistas. ----------

d) En caso de reembolsos, se pagará al 100% (cien por ciento) del valor contable de sus acciones.----------

e) En caso de reembolso o retiro, sus acciones deberán comprarse únicamente por la Sociedad. El Consejo de Administración tendrá la facultad para llevar a cabo todas las acciones necesarias o convenientes para el oportuno y adecuado reembolso correspondiente por el retiro de accionistas de la Serie "L". ----------

f) Tendrán el derecho del tanto para adquirir acciones únicamente dentro de la misma serie, pero no respecto de las acciones ordinarias. ----------

---

--- En caso de extravío, los titulares de las acciones deberán avisar por escrito de dicha circunstancia al Secretario del Consejo de Administración, quien cancelará dichos títulos y en su lugar emitirá nuevos que los sustituyan. ----------

---

--- Los accionistas, con fundamento en lo establecido por el artículo 16 (dieciséis), fracción VI (sexta), inciso b), de la Ley del Mercado de Valores, acuerdan otorgarse mutuamente los derechos y obligaciones especiales siguientes, respecto de opciones de compra o venta de acciones representativas del Capital Social de la Sociedad, conforme a lo siguiente. ----------

---

--- Los accionistas, al momento de formar parte de la Sociedad mediante el pago y suscripción de acciones en cualquiera de las Series del Capital Social, se comprometen a

cumplir de manera cabal con el objeto social, representar a la Sociedad en cualquier tipo de asuntos que le competan, de manera respetuosa, salvaguardar la integridad de los intereses y la visión de la Sociedad en todo momento, llevando a cabo actividades y tomar interés en asuntos benéficos a la empresa, y que de ninguna manera directa o indirecta, le puedan causar algún tipo de afectación publicitaria, de representación, financiera, económica o de cualquier tipo posible."----------

---

--- **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA**: ----------

--- Para el desahogo del Segundo y último punto del Orden del Día, el Presidente sugirió a la Asamblea designar a los señores EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA, EDUARDO JESÚS VILLARREAL RODRÍGUEZ, ANDRÉS GARZA RUIZ, EMILIO CASTRO CANTÚ y CARLA GUADALUPE SEPÚLVEDA PERALES, como Delegados Especiales de esta Asamblea, para que en forma conjunta o individual procedan, en caso de ser necesario o resulte conveniente para los intereses de la Sociedad, a la formalización ante el Fedatario Público de su elección, de los acuerdos votados por esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a inscribirlos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de su domicilio social, y a realizar las demás gestiones y trámites que resulten necesarios y/o convenientes hasta lograr su completa formalización.----------

---

--- Después de una moción debidamente hecha y secundada, la Asamblea de Accionistas de la Sociedad por unanimidad de votos tomó la siguiente: ----------

---

---------- **R E S O L U C I Ó N**:----------

--- **2. Se resuelve designar a los señores EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA, EDUARDO JESÚS VILLARREAL RODRÍGUEZ, ANDRÉS GARZA RUIZ, EMILIO CASTRO CANTÚ y CARLA GUADALUPE SEPÚLVEDA PERALES, como Delegados Especiales de esta Asamblea, para que en forma conjunta o individual procedan, en caso de ser necesario o resulte conveniente para los intereses de la Sociedad, a la formalización ante el Fedatario Público de su elección, de los acuerdos votados por esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a inscribirlos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de su domicilio social, y a realizar las demás gestiones y trámites que resulten necesarios y/o convenientes hasta lograr su completa formalización.**----------

---

--- Se hace constar que a partir de la instalación y hasta antes de la suspensión de la Asamblea, para la redacción del acta, estuvo presente o representado el quórum necesario establecido por los Estatutos de la Sociedad para la celebración de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. ----------

---

--- Se suspendió la Sesión para la preparación de la presente Acta, reanudándose posteriormente para dar lectura a la misma, firmando la presente Acta el Presidente y el Secretario de la Asamblea, así como los Escrutadores. ----------

---

--- Con todo lo cual se tuvo por desahogado el Orden del Día, siendo las 12:00 (doce) horas del día 30 de Junio de 2021, el Presidente agradeció a los presentes por su asistencia, participación y acuerdos votados.----------

---

--- **PRESIDENTE.- EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA.- Firma.** ----------

--- **SECRETARIO.- EDUARDO JESÚS VILLARREAL RODRÍGUEZ.- Firma.** ----------

--- **ESCRUTADOR.- ANDRÉS GARZA RUIZ.- Firma.** ----------

--- **ESCRUTADOR.- EMILIO CASTRO CANTÚ.- Firma.** ----------

---------- ***(FIN DE LA TRANSCRIPCIÓN)***----------

----------**CLÁUSULAS** ----------

--- PRIMERA. Queda FORMALIZADA para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta de la **ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de **TEFONDEO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, celebrada a las 10:00 (diez) horas del día 30 (treinta) de Junio de 2021 (dos mil veintiuno), la cual ha quedado íntegramente transcrita en el cuerpo del presente instrumento. ----------

---

--- SEGUNDA. Manifiesta el compareciente que las firmas que aparecen en el acta original que me presenta, cuyo texto ha sido transcrito en este instrumento, fueron puestas por las personas que ahí se mencionan, y en el respectivo carácter que ahí se les atribuye.----------

---

--- TERCERA. Manifiesta además el compareciente, que las personas que se mencionan como accionistas de la Sociedad en el acta original que me presenta, cuyo texto ha sido transcrito en este instrumento, son los actuales accionistas de la misma, y quienes cuentan con la respectiva participación en el capital social que ahí se indica. ----------

---

---------- **CARÁCTER CON QUE COMPARECE**----------

--- El señor **EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA** acredita el carácter con que comparece como Delegado Especial de la sociedad **TEFONDEO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, con el acta de la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS que ha quedado debidamente formalizada mediante el presente instrumento, manifestando que a la presente fecha las facultades y capacidades con las que comparece no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, y

que tanto él como su representada cuentan con la capacidad legal suficiente para la celebración de este acto.----------

---

---------- **LEGAL EXISTENCIA Y SUBSISTENCIA DE LA SOCIEDAD** ----------

---

--- El señor **EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA** acredita la legal existencia y subsistencia de **TEFONDEO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, con los documentos que menciono a continuación, los cuales tuve a la vista para su relación en este instrumento, y posteriormente devolví al compareciente: ----------

--- A. Constitución: Escritura Pública número 23,169 (veintitrés mil ciento sesenta y nueve) de fecha 6 (seis) de Agosto de 2018 (dos mil dieciocho), otorgada ante la fe del Licenciado Jorge Iván Salazar Tamez, Notario Público número 143 (ciento cuarenta y tres), con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el Estado y residencia en Santiago, Nuevo León, debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio con el Folio Mercantil Electrónico número N-2018079015 (N, guión, dos, cero, uno, ocho, cero, siete, nueve, cero, uno, cinco) de fecha 27 (veintisiete) de Septiembre de 2018 (dos mil dieciocho), mediante la cual se constituye la sociedad mercantil denominada TEFONDEO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, y de la cual se transcribe, en lo conducente, lo siguiente: "... ESTATUTOS. CAPITULO I.- ORGANIZACIÓN. PRIMERO. Las partes constituyen una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, que se regirá por estos estatutos, en lo no previsto en ellos, por La Ley del Mercado de Valores, de manera enunciativa más nunca limitativa por lo dispuesto en los Artículos (10) diez y (12) doce de la misma, y por la Ley General de Sociedades Mercantiles. CAPITULO II.- DENOMINACION, OBJETO, DURACION, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y EXTRANJERIA. SEGUNDO: DENOMINACION.- La Sociedad se denominada "TEFONDEO", la cual irá siempre seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, o de las siglas S.A.P.I. DE C.V. TERCERO: OBJETO.- La Sociedad tendrá por objeto.- I.- Realizar de manera habitual y profesional actos de comercio consistentes en actividades destinadas a poner en contacto a personas del público en general con el fin de que entre ellas se otorguen financiamientos colectivos, realizados de manera habitual y profesional, a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o de cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital, ajustándose a lo previsto en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y en las disposiciones generales aplicables emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de México y cualquier regulación accesoria aplicable en su caso. II.- Llevar a cabo de manera habitual y profesional operaciones financieras, de manera enunciativa más no limitativa, sobre financiamiento colectivo de deuda, con el fin de que los inversionistas otorguen, préstamos, créditos, mutuos o cualquier otro financiamiento causante de un pasivo directo o contingente a los solicitantes, financiamiento colectivo de capital, con el fin de que los inversionistas compren o adquieran títulos representativos de capital social de personas morales que actúen como solicitantes, y financiamiento colectivo de copropiedad o regalías, con el fin de que los inversionistas y

solicitantes celebren entre ellos asociaciones en participación o cualquier otro tipo de convenio por el cual el inversionista adquiera una parte alícuota o participación de un bien presente o futuro o en los ingresos, utilidades, regalías o pérdidas que se obtengan de la realización de una o más actividades o de los proyectos de un solicitante. III.- Llevar a cabo actividades para facilitar la venta o adquisición de derechos o títulos intercambiados que documenten las Operaciones referidas al financiamiento colectivo de deuda y financiamiento colectivo de copropiedad o regalías. IV.- Llevar a cabo actividades para facilitar la adquisición de donación para la consecución de un tipo de financiamiento y/o cualquier operación análoga que resulte similar, de conformidad con lo establecido por las autoridades aplicables y de acuerdo con cualquier regulación accesoria aplicable en su caso. V.- Actuar como mandataria o comisionista de sus Clientes para la realización de las actividades relacionadas con las Operaciones, entre otros, para temas operativos, en los términos que determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en las disposiciones de carácter general que para tal efecto remita y cualquier regulación accesoria aplicable en su caso. VI.- Para la operación de financiamiento colectivo, la Sociedad tendrá entre otras, las siguientes obligaciones: A.- Establecer y dar a conocer a los posibles inversionistas de forma clara e indubitable, a través de los medios que utilicen para operar con éstos, los criterios de selección de los solicitantes y proyectos objeto de financiamiento. B.- Dar a conocer la información y documentación que se analiza para los efectos de las operaciones de financiamiento y las actividades que realiza para verificar la veracidad de dicha información y documentación que para tal efecto necesite. C.- Analizar e informar a los posibles inversionistas sobre el riesgo de los solicitantes y los proyectos incluyendo indicadores generales sobre su comportamiento de pago y desempeño, entre otros. D.- Obtener de los inversionistas una constancia electrónica de que conocen los riesgos a que está sujeta su inversión en la institución. E.- Tener, una vez que se haya efectuado alguna Operación a disposición de los inversionistas que estén participando en ella, la información acerca del comportamiento de pago del solicitante, de su desempeño, o de cualquier otra que sea relevante para ellos. F.- Proporcionar a los Clientes los medios necesarios para lograr la formalización de las Operaciones. G.- Ser usuario de al menos una sociedad de información crediticia, debiendo proporcionar periódicamente la información de los solicitantes de financiamiento, en los términos previstos en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. H.- Entregar los recursos de los inversionistas a los solicitantes que hubieren seleccionado los propios inversionistas y, previo a dicha entrega, permitir al inversionista retirar sus recursos destinados a la inversión de que se trate, sin restricción o cargo alguno. I.- No podrá llevar a cabo modificar los términos y condiciones del financiamiento, una vez que se haya manifestado el consentimiento sobre su selección. J.- Establecer esquemas para compartir con los inversionistas los riesgos de las Operaciones de financiamiento colectivo de deuda, los cuales deberán incluir el pacto del cobro de una proporción de las comisiones, sujeto a la condición de que se lleve a cabo la liquidación total del financiamiento o el desempeño del proyecto en los términos ofrecidos, o bien cualquier otro esquema que permita la alineación de incentivos entre los involucrados. K.- Contar con los mecanismos necesarios para segregar cada tipo de Operación y los inversionistas puedan distinguir de manera

inequívoca el tipo de Operaciones de que se trata, cuando se celebren dos o más tipos de Operaciones de financiamiento colectivo, o se efectúe la venta o adquisición de los títulos intercambiados o derechos adquiridos a través de ellas. L.- Las demás establecidas para las instituciones de financiamiento colectivo previstas en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y las disposiciones de que ella emanen. M.- Contar con la infraestructura tecnológica, controles internos necesarios para realizar sus actividades y otorgar sus servicios, así como con las políticas, procedimientos, manuales y demás documentación que conforme a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y cualquier regulación accesoria aplicable en su caso. VII.- Adicional a lo establecido en el presente objeto social, las instituciones de financiamiento colectivo, además de las actividades que le son propias, podrán llevar a cabo únicamente las siguientes: A.- Recibir y publicar las solicitudes de Operaciones de financiamiento colectivo de los solicitantes y sus proyectos a través de la interfaz, página de internet, o medio de comunicación electrónica o digital que utilice para realizar sus actividades; B.- Facilitar a los potenciales inversionistas las características de las solicitudes de Operaciones de financiamiento colectivo de los solicitantes y sus proyectos a través de la interfaz, página de internet o medio de comunicación electrónica o digital que utilice para realizar sus actividades; C.- Habilitar y permitir el uso de canales de comunicación electrónicos mediante los cuales los inversionistas y solicitantes puedan relacionarse a través de la interfaz, página de internet o medio de comunicación electrónica o digital que utilice para realizar sus actividades; D.- Obtener préstamos y créditos de cualquier persona, nacional o extranjera destinados al cumplimiento de su objeto social, los cuales no podrán destinarse para establecer esquemas que permitan compartir con los inversionistas los riesgos de los proyectos previstos en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, salvo que obtengan la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de las disposiciones de carácter general que al afecto emita; E.- Emitir valores por cuenta propia. Los recursos obtenidos de la colocación de Valores de deuda en oferta pública no podrán destinarse para establecer esquemas que permitan compartir con los inversionistas los riesgos de los proyectos; F.- Adquirir o arrendar los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda; G.- Constituir depósitos en entidades financieras autorizadas para ello; H.- Constituir los fideicomisos que resulten necesarios para el cumplimiento de su objeto social en términos de lo dispuesto en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, lineamientos establecidos por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México y de cualquier regulación accesoria aplicable en su caso; I.- Realizar inversiones permanentes en otras sociedades, siempre y cuando les presten servicios auxiliares, complementarios o de tipo inmobiliario; J.- Realizar la cobranza extrajudicial o judicial de los créditos otorgados a los solicitantes por cuenta de los inversionistas, así como renegociar los términos y condiciones de dichos créditos; VIII.- Utilizar equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos para otorgar sus servicios, de conformidad con los requisitos establecidos en las disposiciones de carácter general que para tal efecto emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y

cualquier autoridad competente relacionada, así como cualquier regulación accesoria aplicable en su caso; XI.- Permitir el uso de la firma electrónica avanzada o cualquier otra forma de autenticación para dar acceso a sus clientes a su Infraestructura Tecnológica para contratar los productos y servicios ofrecidos, o bien o realizar Operaciones de conformidad con los requisitos establecidos en las disposiciones de carácter general que para tal efecto emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cualquier regulación accesoria aplicable en su caso; X.- Promover, construir, establecer, organizar, explotar y administrar todo género de Sociedades mercantiles o civiles y asociaciones de otra índole incluyendo adquirir o suscribir acciones y partes sociales de dichas Sociedades; XI.- Adquirir, negociar, custodiar y enajenar cualquier título, acciones, bonos, obligaciones y en general títulos de crédito, valores y partes sociales de Sociedades Mercantiles, civiles o asociaciones de cualquier índole, tanto nacional como extranjera; XII.- Contraer o conceder préstamos, otorgando o recibiendo todo tipo de garantías reales o personales, emitir obligaciones con o sin garantía específica, aceptar, girar, endosar, o avalar toda clase de título de crédito y otorgar fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos o aceptados por terceros, así como obligarse solidariamente conforme a lo establecido en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, lineamientos establecidos por el Banco de México y cualquier regulación accesoria aplicable en su caso; XIII.- Producir, obtener, adquirir, poseer, licencia o derecho de uso, venta, cesión, arrendamiento, gravamen y aprovechamiento por cualquier título legal, toda clase de concesiones, permisos, franquicias, licencias, autorizaciones, asignaciones, comisiones, patentes de invención o de procesos, marcas, nombres y avisos comerciales, obras susceptibles de protección por el derecho de autor y los derechos conexos, así como adquirir o ejecutar todos los actos y celebrar los convenios o contratos de cualquier naturaleza, que se relacionen con los fines anteriores; XIV.- Participar en convocatorias, licitaciones y concursos internacionales y nacionales relacionados con sus fines, por cuenta de empresas mexicanas o extranjeras presentar y firmar propuestas y demás documentos que se requieran en relación con las licitaciones y concursos convocados por cualquier sujeto de Derecho Internacional del Sector Público o Privado, así como las convocadas por Entidades, Organismos y Dependencias Nacionales del Sector Privado o Público, del Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Gobiernos Delegacionales o Municipales; XV.- En general, la realización, celebración y ejecución dentro o fuera de la República Mexicana, por su propia cuenta y a nombre de terceros, toda clase de actos, servicios, operaciones, contratos y convenios, ya sean civiles o mercantiles, principales o accesorios, o de cualquier otra naturaleza, conforme a derecho, que sean necesarios o convenientes directa o indirectamente para desarrollar el objeto social de la sociedad, pudiendo llevar a cabo todo los objetos enumerados anteriormente, dentro de la misma extensión en que pudiera hacerlo cualquier persona para sí o para favor de terceros, dentro de los límites y alcances de las leyes mexicanas correspondientes, así como establecer filiales y subsidiarias, ya sea dentro del país o en cualquier otro lugar; XVI.- Contratar y subcontratar con otras personas físicas o morales, sean públicas o privadas, servicios o actividades que tengan relación con el objeto social. XVII.- Actuar como agente, factor, intermediario, comisionista, dependiente, consignatario o

depositario a nombre y/o en representación de toda clase de personas físicas y morales, en aquellas actividades relacionadas con los negocios de la sociedad; XVIII.- Desarrollar programas de publicidad, promoción, comercialización, o venta para todo lo que concierne el objeto social y para proporcionar servicios profesionales a personas morales o físicas, incluyendo paraestatales e instituciones oficiales. XIX.- En general la adquisición de todo tipo de bienes y ejecución de todo tipo de actos, celebración de contratos y operaciones y otorgar los documentos que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento de los fines antes señalados para el desarrollo del presente objeto social. XX.- Para la consecución del objeto social, los socios de obligan mutuamente y en todo momento a combinar sus esfuerzos, recursos, experiencias y conocimientos personales. XXI.- Realizar los actos necesarios para la consecución de su objeto social. CUARTO: DURACION. La duración de la Sociedad es INDEFINIDA, que se contará a partir de la fecha de firma de la Escritura. QUINTO: DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad es la ciudad de APODACA, NUEVO LEÓN. Asimismo, podrá establecer oficinas sucursales o agencias en cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero sin que por ello se entienda cambiado dicho domicilio. Los accionistas quedan sometidos en cuanto a sus relaciones con la Sociedad a la jurisdicción de los Tribunales y Autoridades del domicilio de la Sociedad, con renuncia expresa del fuero de sus respectivos domicilios personales. SEXTO. NACIONALIDAD. EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS.- La Sociedad es de Nacionalidad Mexicana por constituirse conforme a la Legislación del país y tener su domicilio en el mismo. Los Accionistas adoptan la cláusula de exclusión de extranjeros, por lo que ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la Sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación en el Capital Social de la Sociedad o ser propietaria de una o más acciones contraviniendo así lo establecido en la presente cláusula, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será nula y por lo tanto cancelada y sin ningún valor la participación accionaria de que se trate y los títulos que la representen teniéndose por reducido el Capital Social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada. CAPITULO III.- CAPITAL SOCIAL, ACCIONISTAS Y ACCIONES. SÉPTIMO. CAPITAL SOCIAL.- El capital social es variable ilimitado. El monto mínimo del capital social de la sociedad será de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual estará representado por 100 (CIEN) acciones ordinarias, nominativas, de voto pleno, con valor nominal de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cada una, totalmente suscritas y pagadas, y estará representado por las series de acciones con los derechos establecidos en los presentes Estatutos y que a su vez pueda determinar la Asamblea General de Accionistas que las emita, por lo que podrá estar representado por acciones ordinarias de voto pleno, acciones con voto limitado a determinados asuntos y acciones sin voto... CAPITULO VII. ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD... TRIGÉSIMO PRIMERO. FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.- El Consejo de Administración, como órgano colegiado, tendrá las siguientes facultades de representación orgánica, las cuales podrán ser limitadas por la Asamblea: a).- PODER GENERAL AMPLISIMO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, para

representar a la Sociedad con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, sin limitación alguna, en los términos de los Artículos (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho párrafo primero y (2481) dos mil cuatrocientos ochenta y uno del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y su correlativo el Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Ordenamientos Civiles vigentes en todo el Territorio de la República Mexicana. En consecuencia queda facultado para representar a la Sociedad ante personas físicas, morales y ante toda clase de Autoridades de cualquier fuero, sean judiciales (Civiles o Penales), Administrativas o del Trabajo, tanto de orden federal como Local, en toda la extensión de la Republica, en Juicio o fuera de él, promover toda clase de Juicios de carácter Civil o Penal, incluyendo el Juicio de Amparo, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos, interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos, consentir los favorables y pedir revocación por contrato imperio; contestar las demandas que se interpongan en contra de la Poderdante, formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo construir a la Sociedad como parte civil en dichos procesos y otorgar perdones, cuando a su Juicio el caso lo amerite, reconocer, firmas, documentos, y redargüir de falsas las que se presenten por la contraria, presentar testigos, ver protestar a los de la contraria, interrogarlos, repreguntarlos, tacharlos, articular y absolver posiciones, transigir y comprometer en árbitros y recusar Magistrados, Jueces, y demás Funcionarios Judiciales, sin causa, con causa o bajo protesta de Ley, nombrar peritos. b).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del párrafo segundo del Artículo (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y su correlativo el Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Ordenamientos Civiles vigentes en todo el Territorio de la República Mexicana y del Artículo 10 diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Facultad para nombrar y remover a uno o varios Gerentes Generales o Administrativos, a los Sub-Gerentes Especiales, Factores, Agentes y demás empleados de la Sociedad, acordando las atribuciones que deban prestar, facultad para llevar a cabo todos los actos y contratos que fueren necesarios para el objeto de la Sociedad. En general podrá realizar cualquier acto que sea necesario para lograr el objeto que se pretende con el otorgamiento de estas facultades; facultándolos para ejercitarlas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o el Servicio de Administración Tributaria, relacionado con la gestión de cualquier trámite administrativo que tenga que ver con la situación fiscal de la mandante ante cualquier dependencia gubernamental en el ámbito federal, estatal y municipal, así mismo para que en su nombre y en su representación, exhiban todos los papeles de trabajo relacionados con los dictámenes que para efectos fiscales hayan emitido sobre estados financieros de contribuyentes, sobre la enajenación de las acciones que estos realicen, así como sobre las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social e INFONAVIT , en los términos de los Artículos 52 cincuenta y dos y 32 treinta y dos del Código Fiscal de la Federación, comenten y efectúen las aclaraciones correspondientes respecto de los propios papeles de trabajo, recibir documentos públicos y privados relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas, ante cualquier oficina de la

República Mexicana de la Administración de Auditoria Fiscal Federal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ante el Sistema de Administración Tributaria y Secretaría de Finanzas o Tesorerías del Estado en el cual se encuentre domiciliada la poderdante; solicitar información general sobres declaraciones y trámites presentados, así como los créditos fiscales pendientes, así como realizar en su nombre y representación, cualquier trámite que sea necesario ante el Servicio de Administración Tributaria incluyendo la facultad para solicitar y dar trámite a devoluciones de impuestos y cualquier otro trámite y procedimiento que señalen las leyes fiscales aplicables, así mismo para poder obtener los registros, permisos, llaves electrónicas, firmas electrónicas, y demás requisitos correspondientes para poder llevar a cabo la presentación de dictámenes faciales a través de internet, así como para presentar los citados dictámenes fiscales por esta vía. c).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del Tercer párrafo del Artículo (2448) dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho del Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León y su correlativo el Artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los demás Ordenamientos Civiles vigentes en todo el Territorio de la República Mexicana, con facultades para celebrar Contratos de Otorgamiento de Crédito, ante cualquier Institución Financiera o Fiduciaria y en general cualquier clase de Contratos en que se otorgue garantía a nombre de la Sociedad o a nombre de terceros, avalar, dar confianza y en general garantizar obligaciones contraídas o que se contraigan por la Sociedad o por terceros, con los bienes muebles e inmuebles de la Sociedad. d) Representar a la Sociedad con Facultades Generales para actos de Administración Laboral, ante aquellos sindicatos con los que se hayan celebrado o puedan celebrarse contratos individuales o colectivos de trabajo y que deriven o puedan derivar en conflicto colectivos; podrán representar a la Sociedad ante los trabajadores considerados individualmente y en relación con conflictos individuales; en general, podrá ejercer dicha representación en toda relación obrero-patronal y ante cualquier clase de autoridad del trabajo como lo dispone el artículo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo, podrá llevar la representación patronal para los efectos de lo dispuesto por los Artículos 11 once, 46 cuarenta y seis y 47 cuarenta y siete, de la Ley Federal del Trabajo, y también la representación de la sociedad mandante para los efectos de verificar su estado y vigencia jurídica o para los efectos de los dispuesto en las Fracciones II segunda y III tercera de Artículo 692 seiscientos noventa y dos de la Ley Federal del Trabajo, podrá comparecer para absolver posiciones en los términos por lo dispuesto en los Artículos 787 setecientos ochenta y siete y 788 setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo con las facultades para formular y responder a interrogatorios, podrá también elegir domicilio para oír y recibir notificaciones conforme a lo dispuesto por el Artículo 876 ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, podrá comparecer con plenos y amplios poderes a las audiencias a las que se refiere el Artículo 873 ochocientos setenta y tres de la Ley Federal del Trabajo en las tres fases de la conciliación, en relación con demandas o defensas y para ofrecimiento y desahogo de pruebas en los términos de los artículos 875 ochocientos setenta y cinco y 876 ochocientos setenta y seis a 879 ochocientos setenta y nueve de la Ley Federal del Trabajo; podrán también comparecer a audiencias de desahogo de pruebas en los términos de los artículos 883

ochocientos ochenta y tres y 884 ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo, podrán celebrar arreglos conciliatorios, convenios de transacción, tomar toda clase de decisiones, negociar y suscribir convenios laborales, asimismo podrá actuar como representante de la Sociedad mandante con el carácter de administrador con respecto de y para los efectos de toda clase de litigios y procedimientos previstos en la Ley Federal del Trabajo, igualmente podrá celebrar y dar por terminados contratos laborales, y a efecto de llevar a cabo tales acciones, el representante gozará de todas las facultades de un apoderado con Poder General para pleitos y cobranzas y procedimientos administrativos en asuntos laborales, también podrá otorgar poderes generales o especiales y revocarlos. De igual forma, el representante podrá representar a la mandante en todos los asuntos que surjan entre el mandante y el Instituto Mexicano del Seguro Social, estando investido con poder para celebrar toda clase de convenios y transacciones, para hacer pagos, expedir recibos y en general, para formalizar cualquier clase de relación que pueda existir entre tal organismo federal descentralizado y la mandante. Asimismo el apoderado estará autorizado para representar a la mandante en todo asunto que involucre a la mandante ante la Procuraduría Federal del Consumidor, compareciendo ante cualquiera de sus delegaciones en el Distrito Federal o en los Estados de la República con la facultad de comparecer en cualquier procedimiento, sea o no que se sujete a arbitraje, aceptando o no propuestas, interponiendo cualquier recurso legal, y en general para tomar cualquier acción tendiente a proteger los intereses que de hecho o por derecho le correspondan a la Sociedad por el ejercicio de aquellas facultades conferidas mediante poder general y especial. e) Celebrar Convenios con el Gobierno Federal en los términos de las fracciones I primera y IV cuarta del Artículo 27 veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de esta. f) Formular y presentar querellas, denuncias o acusaciones y coadyuvar con el Ministerio Público en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad como parte Civil en dichos procesos y otorgar perdones cuando, a su juicio en caso lo amerite. g) PODER GENERAL CAMBIARIO, estando facultado especialmente para aceptar, certificar, otorgar, girar, emitir, endosar, avalar o por cualquier otro concepto suscribir Títulos de Crédito a nombre de la Sociedad, en los términos de los Artículos 9º noveno y 85 ochenta y cinco de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad y girar a cargo de las mismas, constituir y retirar depósitos bancarios, con facultades de designar y autorizar personas que giren a cargo de las mismas, conferir Poderes Generales y Especiales con facultades de substitución o sin ellas y revocarlos, sin que esto constituya limitación alguna al Poder a que se refiere el inciso. h) Facultades para conferir, delegar y revocar facultades de representación orgánica y Poderes Generales o Especiales, así como otorgar facultades para que los apoderados a su vez otorguen poderes, sin facultades de sustitución, lo anterior siempre y cuando los autorizados no excedan el límite de sus facultades. i) Contratar y remover a funcionarios y empleados de la Sociedad y determinar sus contribuciones, condiciones de trabajo y remuneraciones. j) Formular reglamentos interiores de trabajo, en caso de ser necesarios…" ----------

---

--- B. Póliza número 4,799 (cuatro mil setecientos noventa y nueve) de fecha 20 (veinte) de Noviembre de 2019 (dos mil diecinueve), otorgada ante la fe del suscrito Licenciado Patricio Eugenio Galván Salinas, Corredor Público número 1 (uno), en ejercicio en la Plaza del Estado de Nuevo León, debidamente inscrita en el Registro Público de Comercio con el Folio Mercantil Electrónico número N-2018079015 (N, guión, dos, cero, uno, ocho, cero, siete, nueve, cero, uno, cinco) de fecha 29 (veintinueve) de Noviembre de 2019 (dos mil diecinueve), mediante la cual se formalizó un acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TEFONDEO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, en la cual, se resolvió modificar los Artículos Octavo y Décimo Octavo de los Estatutos Sociales. ----------

---

--- C. Póliza número 4,800 (cuatro mil ochocientos) de fecha 22 (veintidós) de Noviembre de 2019 (dos mil diecinueve), otorgada ante la fe del suscrito Licenciado Patricio Eugenio Galván Salinas, Corredor Público número 1 (uno), en ejercicio en la Plaza del Estado de Nuevo León, mediante la cual se formalizó un acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TEFONDEO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, en la cual, se resolvió aumentar el capital social variable de la Sociedad en un monto de $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 moneda nacional).----------

---

---------- **APARTADO FISCAL. CONSTANCIAS DE IDENTIFICACIÓN FISCAL**----------

---

--- El señor **EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA** me manifiesta como las claves del Registro Federal de Contribuyentes de los accionistas de la Sociedad, y sus apoderados, las que se mencionan a continuación, mismas que concuerdan con la información contenida en las respectivas Cédulas de Identificación Fiscal que me presenta para su relación en este instrumento y posteriormente le devolví:----------

---

--- (i) EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA con clave de Registro Federal de Contribuyentes VISE990630AD2 (V, I, S, E, nueve, nueve, cero, seis, tres, cero, A, D, dos). -----

--- (ii) EDUARDO JESÚS VILLARREAL RODRÍGUEZ con clave de Registro Federal de Contribuyentes VIRE750110A40 (V, I, R, E, siete, cinco, cero, uno, uno, cero, A, cuatro, cero). -

--- (iii) CARLA GUADALUPE SEPÚLVEDA PERALES con clave de Registro Federal de Contribuyentes SEPC741212PWA (S, E, P, C, siete, cuatro, uno, dos, uno, dos, P, W, A).--------

--- (iv) EMILIO CASTRO CANTÚ con clave de Registro Federal de Contribuyentes CACE9908021R9 (C, A, C, E, nueve, nueve, cero, ocho, cero, dos, uno, R, nueve). ----------

--- (v) ANDRÉS GARZA RUIZ con clave de Registro Federal de Contribuyentes GARA990213MV8 (G, A, R, A, nueve, nueve, cero, dos, uno, tres, M, V, ocho).----------

--- (vi) MARCELO ADRIÁN GARCÍA LOZANO con clave de Registro Federal de Contribuyentes GALM8610038W4 (G, A, L, M, ocho, seis, uno, cero, cero, tres, ocho, W, cuatro).----------

--- (vii) VÍCTOR ANDRÉS PUENTES VERA con clave de Registro Federal de Contribuyentes PUVV991021IL9 (P, U, V, V, nueve, nueve, uno, cero, dos, uno, I, L, nueve).----------

--- (viii) SUSANA VERA PÉREZ con clave de Registro Federal de Contribuyentes VEPS680401RM7 (V, E, P, S, seis, ocho, cero, cuatro, cero, uno, R, M, siete).----------

--- (ix) RICARDO JOSÉ RANGEL REYES con clave de Registro Federal de Contribuyentes RARR6801036Z0 (R, A, R, R, seis, ocho, cero, uno, cero, tres, seis, Z, cero). ----------

--- (x) ROBERTO LUIS HERNÁNDEZ TOVAR con clave de Registro Federal de Contribuyentes HETR990209HS0 (H, E, T, R, nueve, nueve, cero, dos, cero, nueve, H, S, cero).----------

--- (xi) ARGELIO VALENTÍN MÚÑOZ GUAJARDO con clave de Registro Federal de Contribuyentes MUGA7312026E6 (M, U, G, A, siete, tres, uno, dos, cero, dos, seis, E, seis). ----

--- (xii) MARCO ANTONIO BARRERA SALAS con clave de Registro Federal de Contribuyentes BASM980820112 (B, A, S, M, nueve, ocho, cero, ocho, dos, cero, uno, uno, dos). ----------

--- (xiii) CARLOS ANDRADE CANTÚ con clave de Registro Federal de Contribuyentes AACC720722M24 (A, A, C, C, siete, dos, cero, siete, dos, dos, M, dos, cuatro).----------

--- (xiv) SEBASTIÁN VALLARTA PEÑA con clave de Registro Federal de Contribuyentes VAPS990219P52 (V, A, P, S, nueve, nueve, cero, dos, uno, nueve, P, cinco, dos).----------

--- (xv) EUGENIO DÍAZ BERNARD ZUBIRIA con clave de Registro Federal de Contribuyentes DIZE990315BK9 (D, I, Z, E, nueve, nueve, cero, tres, uno, cinco, B, K, nueve). ----------

--- (xvi) VICENTE DORADOR LAZALDE con clave de Registro Federal de Contribuyentes DOLV980310J33 (D, O, L, V, nueve, ocho, cero, tres, uno, cero, J, tres, tres). ----------

--- (xvii) HÉCTOR ALONSO RAMOS RIVERA con clave de Registro Federal de Contribuyentes RARH980701MX0 (R, A, R, H, nueve, ocho, cero, siete, cero, uno, M, X, cero).----------

--- (xviii) ROBERTO MARTÍN CASTRO LINCE con clave de Registro Federal de Contribuyentes CALR650706RP6 (C, A, L, R, seis, cinco, cero, siete, cero, seis, R, P, seis).-----

--- (xix) JOSÉ ENRIQUE BARDAWIL RODRÍGUEZ con clave de Registro Federal de Contribuyentes BARE9907076S2 (B, A, R, E, nueve, nueve, cero, siete, cero, siete, seis, S, dos).----------

---

---------- **G E N E R A L E S** ----------

--- Apercibido el compareciente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante Fedatario Público, me manifestó como sus datos generales los siguientes: ----------

---

--- Llamarse **EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA**, ser mexicano por nacimiento, mayor de edad, originario de San Pedro Garza García, Nuevo León, en donde nació el día 30 (treinta) de Junio de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), empresario, con Registro Federal de Contribuyentes número VISE990630AD2 (V, I, S, E, nueve, nueve, cero, seis, tres, cero, A, D, dos), con Clave Única de Registro de Población VISE990630HNLLPD04 (V, I, S, E, nueve, nueve, cero, seis, tres, cero, H, N, L, L, P, D, cero, cuatro), con domicilio en Vereda de las Privanzas número 900 (novecientos), Colonia Las Privanzas, en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, Código Postal 66278 (sesenta y seis mil doscientos setenta y ocho), y quien se identifica con Credencial para Votar emitida por el Instituto Nacional Electoral con ID MEX número 1622852842 (uno, seis, dos, dos, ocho, cinco, dos, ocho, cuatro, dos).----------

---

--- **TRANSCRIPCIÓN DE LA FRACCIÓN VI (SEXTA) DEL ARTICULO 6º (SEXTO) DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA.** ----------

---

--- "**ARTICULO 6o**.- Al corredor público corresponde: ----------

... **VI.** Actuar como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica;..." ----------

---

--- **TRANSCRIPCIÓN DE LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 6º (SEXTO) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA.** ----------

---

--- "**ARTICULO 6o**.- Para efectos de las fracciones V, VI, VII y VIII del artículo 6o. de la Ley, cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a "notario o fedatario público", "escritura", "protocolo", "apéndice" y "protocolización", se entenderá que se refiere a "corredor público", a la "póliza o acta autorizada por corredor y que conserva en su archivo", a cualquier "libro que en sus funciones de fedatario lleve el corredor", al "archivo del corredor público o al legajo de documentos que integre por cada póliza o acta el corredor y que correspondan a éstas" y a la acción de "formalizar algún acto o relacionar un hecho en instrumento ante corredor público", respectivamente... ----------

---

--- ...Para efectos del artículo 6o., fracción VI, de la Ley, se entiende por representación orgánica aquella que comprende actos relativos al nombramiento y facultamiento de los órganos de representación de las sociedades mercantiles, ya sea Consejo de Administración, sus Consejeros, administradores o administradores únicos, y gerentes siempre que se trate de funcionarios de la sociedad, por ser todos éstos quienes representan orgánicamente a la empresa y que se realiza en el acto de constitución o posteriormente por resolución de la asamblea, consejo, administrador u órgano que tenga atribuciones para el otorgamiento de dicho nombramiento de funcionarios de estructura orgánica de conformidad con la legislación aplicable..." ----------

---

--- **TRANSCRIPCIÓN DE LA FRACCIÓN V (QUINTA) DEL ARTÍCULO 53 (CINCUENTA Y TRES) DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA, ASI COMO DEL ARTÍCULO 54 (CINCUENTA Y CUATRO) DE DICHO ORDENAMIENTO.** ----------

---

--- "**ARTICULO 53**.- El corredor, en el ejercicio de sus funciones como fedatario público, podrá intervenir: ----------

...**V**.- En la constitución, modificación, transformación, fusión, escisión, disolución, liquidación, extinción y demás actos de personas morales que por disposición de las leyes deban inscribirse en el Registro Público de Comercio, así como en la designación de sus

representantes orgánicos y atribuciones y facultades de representación legal de que estén investidos, y...----------

---

--- **ARTICULO 54**.- Las pólizas y actas expedidas por el corredor en ejercicio de sus funciones, inclusive aquellas en que se haga constar la designación y facultades de representación en las sociedades mercantiles de conformidad con la ley de la materia, se deberán admitir para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, siempre que dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales. ----------

---

---------- **FE DE CORREDOR PÚBLICO** ----------

--- Con fundamento en los Artículos 15 (quince) y 19 (diecinueve) de la Ley Federal de Correduría Pública, así como el Artículo 32 (treinta y dos) del Reglamento de dicha Ley, y demás Artículos conducentes, **YO EL CORREDOR PÚBLICO HAGO CONSTAR Y DOY FE, QUE**: ----------

---

--- I. Me aseguré y verifiqué la identidad del compareciente que interviene en este acto mediante el documento oficial que en original me ha presentado, del cual agrego copia cotejada al expediente que bajo el mismo número de esta Póliza formo en el Archivo de la Correduría a mi cargo; ----------

---

--- II. Tuve a la vista los documentos originales que me fueron mostrados por el compareciente para su relación en este instrumento, mismos que me declara que son auténticos y que todo lo relacionado en este instrumento concuerda fiel y exactamente con ellos, los cuales me fueron presentados para su relación en este instrumento y posteriormente devolví al compareciente; --

---

--- III. A mi juicio el compareciente tiene capacidad legal ya que no encuentro en él manifestaciones evidentes de incapacidad natural y no tengo noticias de que esté sujeto a interdicción; ----------

---

--- IV. El compareciente me ha manifestado que a la presente fecha las facultades y capacidades con las que comparece a este acto no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna, y que tanto él como su representada cuentan con la capacidad legal suficiente para la celebración de este acto, lo cual confirmó con el documento original que me mostró para la formación y mención en este instrumento, mismo que me declara que es auténtico y que todo lo relacionado en este instrumento concuerda fiel y exactamente con dicho documento;----------

---

--- V. Leí íntegramente el texto del presente instrumento al compareciente en virtud de su solicitud expresa, no sin antes informarle del derecho que tiene de hacerlo por sí mismo, explicándole además su valor y consecuencias legales; VI. Expliqué al compareciente el valor y las consecuencias legales del contenido de este instrumento, quien se manifestó conforme con

todo su contenido, el cual ratifica en todas y cada una de sus partes y firma al calce de su puño y letra ante mí hoy día de su otorgamiento. ----------

---

--- **AUTORIZO** la presente Póliza para todos los efectos legales a que haya lugar, a los 5 (cinco) días del mes de Julio de 2021 (dos mil veintiuno).- **DOY FE**. ----------

---

--- **EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA.-** Delegado Especial.- Firma. ----------

---

--- **LICENCIADO PATRICIO EUGENIO GALVÁN SALINAS.- CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 1 (UNO).- PLAZA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**- RFC: GASP740710PD2.- Firma y Sello de Corredor Público. ----------

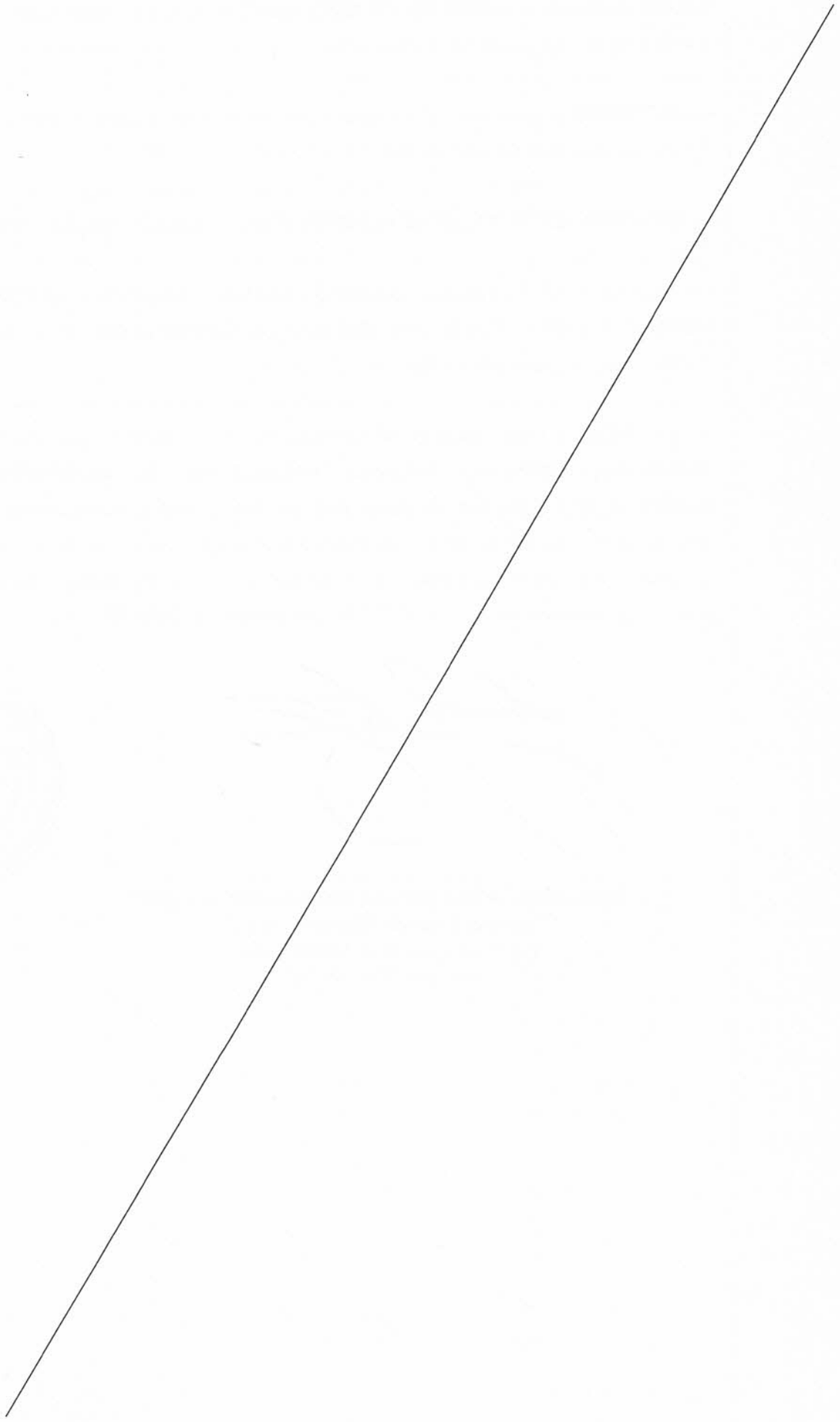
---

--- Es **PRIMER TESTIMONIO** (PRIMERO EN SU ORDEN) que expido para uso de **TEFONDEO, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE**, el cual fue tomado del original que bajo el mismo número asignado a esta Póliza obra en el Archivo de la Correduría Pública a mi cargo. Va en 11 (once) hojas debidamente cotejadas, selladas y rubricadas, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, a los 5 (cinco) días del mes de Julio de 2021 (dos mil veintiuno).- **DOY FE**. ----------





LICENCIADO PATRICIO EUGENIO GALVÁN SALINAS
Corredor Público Número 1 (uno)
Plaza del Estado de Nuevo León
RFC: GASP740710PD2



SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Monterrey

IRC·NL
Instituto Registral y Catastral
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Inscripción vía web inmediata

20210024303600V0
Número Único de Documento

BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME	Nombre/Denominación razón social
N-2018079015	"TEFONDEO", SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE

DATOS DE INGRESO

NCI	Fecha y hora	Solicitante
202100243036	15/10/2021 01:10:24 T.CENTRO	Corredor Publico No. 1, N.L.

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento	Tipo de documento
5,271	Póliza

Fedatario / Autoridad

Patricio Eugenio Galván Salinas

ACTOS INSCRITOS

FME	Formas precodificadas	Nombre acto	Fecha de ingreso
N-2018079015	M2-Asamblea	Otros acuerdos que conforme a la Ley deban de registrarse	15/10/2021 01:10:24 T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No.	Fecha	Importe
N° 21495864	15/10/2021 01:08:49 T.CENTRO	$0.00

FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA

Nombre

Yolanda Ines Castillo Fraustro

Firma

3a29aae7e5cfc23591a6f7bdeca976dbe4a18227

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20211015180537.94Z

F0XVcw3hg5wZ+MDsgX//KZ0XNo/Bf4ehuQWd5ZFWl42QWycfs8CUcgtIjTG2X2hWnQqPC1VIcQB+
+BON2U9A2ocvP5nh7OX9HPRz1V6iBq7ubQVnSG8SpQmRP238Mwh6KM9MeJaY6EciJKNqJ/Nd
+d8IrsFU5a7CPEPKsKMetDAob+p5yNJZGzmiTha70iFYAx3LHxTZOX8qNTVKA7vtn/
ze6PZjfX4ZiTbf1JxlxzcryCnyYZlbGwr53ynYiqE9/HvYQqKJJ49s
+iE11RoPVXMbLs2AfgXAm2xCU777luYh8Fv/FRIKek7Q84rdlN9KvRY4jnW44Q3pnhQ8eXpQAg==

FIRMÓ

SE
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Registro Público de Comercio

Monterrey

IRC·NL
Instituto Registral y Catastral
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

Inscripción vía web inmediata

20210024303600V0
Número Único de Documento

Responsable de oficina

Yolanda Ines Castillo Fraustro
>24360716 SkV7sQpm0L+aX9PBMNY2KtV3rxs=|
O83zJLB2Bc5vBnwlXEM8M24cmMvOZOCwhLI1+2RK7piUZqQVrGfbSyXjOhWZ/zTW/
BtHNDfcytdp3AtrY8tSrRyPydOIY7xtdClWuEve1QkEZyQmIr5wMywSOV0D6b/yTUs66kin6UhqPEnpLA
+VQEqMkr7YQzlgmp13YQwUVYdPMwSLZHo6FOI3u1n6CC0gAGR24QTVGGEDVtvDARu4m3do7B3unYPKlns6LJl6u3S4vyNC
2FVyRMN5vj2ZuWiWZm1vxZI0iNYn2ekYeBTli8kvumb2ry/j+Kkm0i3aJhSJBmwYHdHXAx0BPA14BeijwgohavIQfZ2i2gw==

M2 - Asamblea

Folio mercantil electrónico: N-2018079015

Por instrumento No. 5271

De fecha: 05/07/2021

Formalizado ante: Corredor Público

Nombre: Patricio Eugenio Galván Salinas **No.** 1

Estado: Nuevo León **Municipio:** Monterrey

Consta que a solicitud de: EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: TEFONDEO, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE

Se formalizó el acta de asamblea:

[X] **General** [ ] **Especial**

En caso de asamblea general

[ ] **Ordinaria** [X] **Extraordinaria**

De fecha: 30/06/2021

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)

Artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles

Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente

1. Se resuelve reformar, y en este acto se reforma, el Artículo OCTAVO en el apartado referente a la Serie "L" de los Estatutos de la Sociedad, por lo que a partir de este momento queda redactado en su totalidad de la siguiente manera: "... Serie "L" o de "Accionistas de Participación Limitada": Serán acciones sin derecho a voto o representación en la Asamblea General de Accionistas y tendrán solamente los siguientes derechos: a) Tendrán derecho de retiro en todo momento, siempre y cuando notifiquen por escrito al Consejo de Administración respecto dicho retiro con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación. b) Tendrán derecho al pago de dividendos en proporción a su tenencia accionaria, limitado al equivalente al 80% de las utilidades que le correspondan a cada acción Ordinaria. El 20% restante de dichas utilidades será distribuido entre los

socios fundadores en proporción a su tenencia accionaria. c) No tendrán derecho a votar en ningún asunto, pero sí la posibilidad de asistir a las Asambleas de Accionistas. d) En caso de reembolsos, se pagará al 100% (cien por ciento) del valor contable de sus acciones. e) En caso de reembolso o retiro, sus acciones deberán comprarse únicamente por la Sociedad. El Consejo de Administración tendrá la facultad para llevar a cabo todas las acciones necesarias o convenientes para el oportuno y adecuado reembolso correspondiente por el retiro de accionistas de la Serie "L". f) Tendrán el derecho del tanto para adquirir acciones únicamente dentro de la misma serie, pero no respecto de las acciones ordinarias. En caso de extravío, los titulares de las acciones deberán avisar por escrito de dicha circunstancia al Secretario del Consejo de Administración, quien cancelará dichos títulos y en su lugar emitirá nuevos que los sustituyan. Los accionistas, con fundamento en lo establecido por el artículo 16 (dieciséis), fracción VI (sexta), inciso b), de la Ley del Mercado de Valores, acuerdan otorgarse mutuamente los derechos y obligaciones especiales siguientes, respecto de opciones de compra o venta de acciones representativas del Capital Social de la Sociedad, conforme a lo siguiente. Los accionistas, al momento de formar parte de la Sociedad mediante el pago y suscripción de acciones en cualquiera de las Series del Capital Social, se comprometen a cumplir de manera cabal con el objeto social, representar a la Sociedad en cualquier tipo de asuntos que le competan, de manera respetuosa, salvaguardar la integridad de los intereses y la visión de la Sociedad en todo momento, llevando a cabo actividades y tomar interés en asuntos benéficos a la empresa, y que de ninguna manera directa o indirecta, le puedan causar algún tipo de afectación publicitaria, de representación, financiera, económica o de cualquier tipo posible."

El quórum de asistencia a la asamblea fue de

100% (Asamblea Totalitaria)

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)

EDUARDO JESÚS VILLARREAL SEPÚLVEDA, ser mexicano por nacimiento, mayor de edad, originario de San Pedro Garza García, Nuevo León, en donde nació el día 30 (treinta) de Junio de 1999 (mil novecientos noventa y nueve), empresario, con Registro Federal de Contribuyentes número VISE990630AD2 (V, I, S, E, nueve, nueve, cero, seis, tres, cero, A, D, dos), con Clave Única de Registro de Población VISE990630HNLLPD04 (V, I, S, E, nueve, nueve, cero, seis, tres, cero, H, N, L, L, P, D, cero, cuatro), con domicilio en Vereda de las Privanzas número 900 (novecientos), Colonia Las Privanzas, en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, Código Postal 66278 (sesenta y seis mil doscientos setenta y ocho), y quien se identifica con Credencial para Votar emitida por el Instituto Nacional Electoral con ID MEX número 1622852842 (uno, seis, dos, dos, ocho, cinco, dos, ocho, cuatro, dos).

Datos de inscripción

NCI

202100243036

Fecha inscripción

15/10/2021 01:05:37 T.CENTRO

Fecha ingreso

15/10/2021 01:10:24 T.CENTRO

Responsable de oficina

Yolanda Ines Castillo Fraustro